

0042033-56.2016.8.26.0224
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Patrícia Padilha
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... ser fixada individualmente.

Para cada furto, fixo a pena de multa no mínimo legal de 10 dias multa.

A denúncia não definiu quantos furtos existiram, em respeito a legalidade, reconheço a existência de dois, pois, não há como o juízo interpretar diversas vezes de forma livre, assim, somo as penas de multa e fixo a pena pecuniária final de 20 dias multa, cada dia multa fixado no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
3ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0042033-56.2016.8.26.0224 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0042033-56.2016.8.26.0224
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 447/2016 - 9º Distrito Policial de Guarulhos, 2577/2016 - 9º Distrito Policial de Guarulhos
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO RICARDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

PAULO RICARDO DA SILVA qualificado nos autos em epígrafe, esta sendo processado como incurso no artigo 155, caput e parágrafo 3º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre o dia 25 de fevereiro de 2016 a 4 de outubro de 2016, na Rua Airton Sena, numeral 315, Jardim Planalto, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, por diversas vezes, subtraiu, em proveito próprio, energia elétrica, pertencente à empresa EDP BANDEIRANTE.

A denúncia foi recebida (fls.97/98) no dia 26/08/2019. O réu foi citado, ofertou defesa preliminar (fls. 112/119), foi mantido o recebimento da denúncia

Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de 4 testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal pública.

A Defesa requereu absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Há provas da materialidade e autoria delitiva, de que o ilícito ocorreu de setembro de 2016 a 4 de outubro de 2016, excluindo-se o período pretérito a este descrito na denúncia.

A materialidade vem consubstanciada no laudo pericial de fls. 32/36 que constatou o furto de energia elétrica no dia 4 de outubro, ausência de relógio medidor, ligação direta na rede pública de tal forma que a energia consumida não era registrada.

A autoria também é certa.

O réu era o proprietária do imóvel e segundo teor do seu interrogatório, passou a residir no local a contar de setembro de 2016, e solicitou a instalação do relógio medidor que demorou, razão pela qual fez uso da ligação direta.

As testemunhas policiais, foram uníssonas em relatar que no local dos fatos não havia relógio medidor e era fornecido o serviço de luz, através de uma ligação direta.

Observa-se que mesmo na hipótese do réu e família ter ingressado no local a partir de setembro, fez uso da energia elétrica de forma contínua, até ser denunciado e surpreendido pelas testemunhas policiais.

Por fim, não há que se falar em erro de proibição, pois, o serviço de energia de luz observa regras próprias, de conhecimento do homem médio, não podendo o réu alegar desconhecimento da lei para cumpri-la, porque, o erro no vertente caso é imperdoável.

De rigor a condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base no mínimo legal de 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, não há causa que permita a mudança da pena, mantenho no mesmo patamar.

Na terceira fase, há a causa de aumento do artigo 71 o Código Penal, aumento a pena em 1/6, restando a pena final de 1 ano e 2 meses de reclusão.

No tocante a pena de multa, por força do artigo 72 ela deve ser fixada individualmente.

Para cada furto, fixo a pena de multa no mínimo legal de 10 dias multa.

A denúncia não definiu quantos furtos existiram, em respeito a legalidade, reconheço a existência de dois, pois, não há como o juízo interpretar diversas vezes de forma livre, assim, somo as penas de multa e fixo a pena pecuniária final de 20 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

O regime prisional é o inicial ABERTO. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação pecuniária de pagamento de 1 salário mínimo federal a entidade pública ou privada de caráter social a ser indicado pela Vara de Execução Penal e na prestação de serviços à comunidade.

Fixo o regime inicial ABERTO para o caso de conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade.

Posto isso, a ação é julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de CONDENAR: PAULO RICARDO DA SILVA por infração ao artigo 155, parágrafo 3º, do Código Penal, na forma do artigo 71 do CP, por duas vezes, à pena privativa de liberdade de 1 (UM) ANO E 02 (dois) meses de reclusão, sob o regime inicial ABERTO e a pena pecuniária de 20 (vinte) dias multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de um salário mínimo federal vigente na data desta sentença, a entidade pública ou privada de caráter social a ser indicada na fase de execução da pena e a pena pecuniária de 20 (vinte) dias multa, no valor mínimo legal.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, officie-se o TRE.

Condeno o réu nas custas do processo. Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA